



CUT: 2223-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0203-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 24 de julio de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) N° 2223-2026, instaurado de oficio por la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari (ALA Tambopata-Inambari), sobre extinción de derecho de uso de agua por caducidad, por muerte del titular del derecho, otorgado mediante Resolución Administrativa N° 0090-2019-ANA-AAA.MDD-ALA.TI de fecha 22.11.2019, a favor del Sr. Alipio Arnolio Poma Checalla, identificado con DNI N° 04811416.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, según establece el artículo 15° numeral 7° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua tiene entre otras funciones la de otorgar, modificar y **extinguir** previo estudio técnico, derechos de uso de agua (Permiso de Uso de Agua), en concordancia con el penúltimo párrafo del artículo 72° de la citada norma, que señala “La caducidad y la revocación son declaradas en primera instancia por la Autoridad Administrativa del Agua.

SEGUNDO.- Que, el artículo 64°, numeral 64.3° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, preceptúa que los derechos de uso de agua, sus modificaciones o extinciones **se inscriben de oficio**, en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua. Asimismo, el numeral 64.4° precisa que los procedimientos administrativos para el otorgamiento de derechos de uso de agua y afines se rigen por los principios y normas de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, así como por las disposiciones de la Ley, el Reglamento y las normas que regulen los procedimientos en materia de agua que serán aprobadas por Resolución Jefatural de la Autoridad Nacional del Agua.

TERCERO.- Que, el artículo 70°, de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece las causales de extinción de los derechos de uso de agua, entre otras el numeral 3) caducidad. Asimismo, el artículo 71°, establece las causales de caducidad, entre otras el numeral 1) **La muerte del titular del derecho**, concordante con el numeral 102.3° del



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 89820FA3

artículo 102° del Reglamento de la Ley aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, **son causales para declarar la extinción de un derecho de uso de agua por caducidad, las siguientes: a) la muerte del titular del derecho.** Asimismo, el artículo 102° señala que: *“Para declarar la extinción de un derecho de uso de agua por caducidad, de oficio o a pedido de un tercero, la Autoridad Administrativa del Agua debe instruir un procedimiento previo en el que se notifique a los interesados o posibles afectados a fin que ejerzan su derecho al debido procedimiento administrativo”*

CUARTO.- Que, el literal c) del sub numeral 6.6.1 del numeral 6.6 de la Directiva General N° 005-202-ANA-J que aprobó las *“Normas y Procedimiento para la Estimación de Cobranza Dudosa y Castigo de las Cuentas Incobrables en la Autoridad Nacional del Agua”* establece que son cuentas incobrables aquellas que no han sido recuperadas o no existe la posibilidad de hacerlas efectiva, **por muerte del obligado**, tratándose de personas naturales, se produce la extinción de la deuda lo cual se acredita con la partida de defunción o consulta en línea efectuada en la página web del registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC);

QUINTO.- Que, mediante Resolución Administrativa N° 0090-2019-ANA-AAA.MDD-ALA.TI de fecha 22.11.2019, resolvió OTORGAR Permiso de uso de agua atmosférico (lluvia), por un volumen hasta 40 200.00 m³/año, a favor del Sr. Alipio Arnolio Poma Checalla, identificado con DNI N° 04811416, con fines acuícolas, categoría AREL ubicado en el sector Unión Progreso, distrito de Laberinto, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, jurisdicción de la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari.

SEXTO.- Que, mediante la CARTA N° 0007-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI notificado a la masa hereditaria del señor Alipio Arnolio Poma Checalla en fecha 16.01.2026 (hija), se comunicó el inicio del procedimiento de extinción del derecho de uso de agua por caducidad, por muerte del titular, otorgado con la Resolución Administrativa N° 0090-2019-ANA-AAA.MDD-ALA.TI de fecha 22.11.2019, debido al deceso de su titular **ocurrido en fecha 27.08.2020**, conforme la consulta en línea efectuada al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), otorgándoseles cinco (5) días hábiles para que presente sus descargos, oposición y/o alegaciones que estimen conveniente. En ese sentido, se aprecia del mismo expediente que la masa hereditaria no ha cumplido con presentar y/o adjuntar la observación advertida mediante la CARTA N° 0253-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI de fecha de notificación 15.05.2026, concerniente a la Autorización para desarrollar la actividad de acuicultura vigente emitido por la autoridad sectorial, a pesar de estar debidamente notificado, por lo que corresponde continuar con el trámite administrativo de acuerdo a su naturaleza.

SEPTIMO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0059-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/MQA de fecha 25.05.2026, la ALA Tambopata-Inambari señala que de acuerdo con la búsqueda en portal web catastro acuícola Nacional <http://catastroacuicola.produce.gob.pe> en fecha 25.05.2026, el administrado no cuenta con autorización para desarrollar actividad de acuicultura, en el lugar de la ubicación de la Unidad Operativa, otorgado por la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Madre de Dios y recomienda declarar la Caducidad y Extinción del Derecho de Uso de Agua otorgado mediante la Resolución Administrativa N° 0090-2019-ANA-AAA.MDD-ALA.TI, con efectos retroactivos al 27.08.2020 (fecha de fallecimiento del titular), y disponer la reversión del volumen de 40,200.00 m³ al dominio del Estado.

OCTAVO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0154-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 23.06.2026, esta Autoridad Administrativa del Agua, informa que verificado el fallecimiento del titular del derecho de uso de agua, **ocurrido el 27.08.2020**, corresponde



declarar la extinción del referido derecho por la causal de fallecimiento, con efectos desde la fecha del deceso.

NOVENO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0110-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 21.07.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua, concluye que de la revisión del expediente administrativo, se observa que el procedimiento instaurado de oficio, sobre extinción del permiso de uso de agua por fallecimiento del señor Alipio Arnolio Poma Checalla, titular del derecho contenido en la Resolución Administrativa N° 0090-2019-ANA-AAA.MDD-ALA.TI, se encuentra acreditado con el fallecimiento del titular del derecho de uso de agua, mediante la información registrada en RENIEC, que obra en autos, por tanto, el proceso se encuentra contemplado en los procedimientos administrativos de la Autoridad Nacional del Agua, como extinción del Derecho de uso de agua por la muerte del titular del derecho, previsto en el artículo 71° de la Ley de Recursos Hídricos N° 29338, establece causales de extinción de los derechos de uso de agua, con la causal de caducidad, el numeral 1) La muerte del titular del derecho, en concordancia con el literal a) “La muerte del titular del derecho”, del numeral 102.3 del artículo 102° del Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, por ende, corresponde revertir el agua al Estado. Por último, de conformidad de la única disposición complementaria derogatoria del Decreto Legislativo N° 1195 “Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Acuicultura” y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2016-PRODUCE, establece que el uso de agua con fines acuícolas se encuentra inafecto al pago de la retribución económica.

DECIMO.- Que, de conformidad con los informes emitidos por las áreas técnicas de la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari y la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, en concordancia con lo establecido en el artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR la **EXTINCIÓN** del Permiso de uso de agua atmosférico (lluvia), otorgado mediante Resolución Administrativa N° 0090-2019-ANA-AAA.MDD-ALA.TI de fecha 22.11.2019, a favor del Sr. Alipio Arnolio Poma Checalla, identificado con DNI N° 04811416, por la causal prevista en el numeral 1 del artículo 71 de la Ley de Recursos Hídricos: *Muerte del titular del derecho*.

ARTÍCULO 2.- REVERTIR al dominio del Estado, el volumen anual de 40,200.00 m³, como consecuencia de la declaratoria de extinción del permiso de uso de agua, proveniente de la fuente atmosférica (lluvia).

ARTÍCULO 3.- INSCRIBIR el presente acto administrativo en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA).

ARTÍCULO 4.- NOTIFICAR la presente resolución a la masa hereditaria del usuario fallecido Alipio Arnolio Poma Checalla en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 89820FA3

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 89820FA3